

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת יוליה מלינובסקי
יבגני סובה
שרון ניר

פ/115/25

הצעת חוק העונשין (תיקון – השחתת מודעות על רקע מגדר), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 144¹. 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, אחרי סעיף 144 יבוא:

"עבירות שמטרתן 144. העובר עבירה נגד הרכוש או עבירה של איומים או להדיר נשים תקיפה במטרה להגביל או לצמצם שלא כדין את ממקומות ציבוריים הגישה החופשית של נשים במקום ציבורי או – נסיבה מחמירה במטרה למנוע שלא כדין הצגה של דמויות נשים במקום ציבורי, דינו לעניין הקנס – כפל הקנס הקבוע לעבירה".

דבר הסבר

להדרת נשים במרחב הציבורי, כלומר מניעת נוכחותן במרחב הציבורי או הצרת צעדיהן בו, יש ביטויים מגוונים, ובין היתר הצבת מודעות הקוראות לנשים שלא להשתמש באזורים מסוימים במרחב הציבורי או באמצעות השחתת מודעות שמופיעות בהן דמויות של נשים.

החלטת הממשלה מס' 1526 (מיום כ"ח באדר ב' התשע"ד (30 במרס 2014)), בעניין מניעת הדרת הנשים במרחב הציבורי, אימצה את מסקנות הצוות הבין-משרדי למניעת הדרת נשים במרחב הציבורי (ממרס 2012) ואת מסקנות הצוות המשרדי לבחינת תופעת הדרת הנשים במרחב הציבורי שמינה היועץ המשפטי לממשלה ופעל במשרד המשפטים (ממרס 2013), והיא מחייבת את גורמי הממשלה לנקוט צעדים לביעור של תופעת הדרת הנשים מהמרחב הציבורי. ואולם, חרף החלטת הממשלה האמורה, נשים ממשיכות להיות מודרות מהמרחב הציבורי, בין היתר באמצעות הצבת מודעות הקוראות להן שלא להשתמש באזורים מסוימים במרחב הציבורי או לסגל לעצמן לבוש מסוים במרחב הציבורי וכן באמצעות השחתת מודעות שמוצגות בהן דמויות של נשים.

על מנת למגר את התופעה מוצע לתקן את חוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן – החוק) מוצע להסדיר סעיף ייחודי (בדומה לסעיף 144 לחוק, הקובע נסיבה מחמירה בעבירות ממניע גזעני) כך שעבירות

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשפ"ב, עמ' 762.

שמטרתן להדיר נשים ממקומות ציבוריים יחשבו כנסיבה מחמירה בחוק. ההסדר המוצע הצעת החוק יחול על עבירות רכוש, איומים או תקיפה שמטרתן למנוע מנשים שימוש במקומות ציבוריים ובכך יתאפשר להחמיר את הענישה בקשר לביטויים נוספים של הדרת נשים. הצעת חוק בנוסח זהה הונחה לקריאה השנייה ולקריאה השלישית בכנסת העשרים וארבע.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)